

ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

СЕРІКТЕСТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Күшіне ену күні: 14.07.2025

Осы Пайдалану шарттары (бұдан әрі «Келісім» деп аталады) [Company Address] мекенжайы бойынша тіркелген кеңсесі бар, Англия мен Уэльс заңнамасына сәйкес құрылған, «the Network» брендімен жұмыс істейтін Компания («Компания», «біз», «бізге», «біздің» деп аталады) басқаратын СЕРІКТЕСТІК БАҒДАРЛАМАСЫНА («Бағдарлама») жеке және заңды тұлғалардың («Серіктестер») қатысуын реттейді.

Бағдарламаға тіркелу және қатысу арқылы сіз («Серіктес», «сіз») осы Келісімді сақтауға және онымен байланысты болуға келісесіз.

Осы Келісім Англия мен Уэльс заңнамасымен реттеледі. Осы Келісімге байланысты немесе оған қатысты туындайтын кез келген даулар Англия мен Уэльс соттарының айрықша юрисдикциясына жатады.

1. ҚҰҚЫҚТЫЛЫҚ ЖӘНЕ ТІРКЕЛУ

1.1. Сіз кемінде 18 жаста болуыңыз және осы Келісімге қол қою үшін толық заңды әрекет қабілеттілігіне ие болуыңыз керек. Бағдарламаға өтініш беру арқылы сіз өз юрисдикцияңызда біздің ұсыныстарымызды заңды түрде жарнамалауға құқығыңыз бар екенін растайсыз.

1.2. Тіркелу қолмен модерациялануға жатады. Біз кез келген өтінішті өз қалауымыз бойынша, себебін түсіндіру міндетінсіз, мақұлдау немесе қабылдамау құқығын өзімізде қалдырамыз.

1.3. Сіз өтініш беру процесінде дәл және толық ақпаратты, соның ішінде жеке басты куәландыратын деректерді, төлем деректерін және трафиктің болжамды көздерін ұсынуыңыз керек. Мұны орындамау Бағдарламаға қолжетімділіктен бас тартуға немесе оны тоқтатуға әкелуі мүмкін.

1.4. Қатысуыңыздың жергілікті заңдарды немесе реттеуші талаптарды, тұтынушыларды қорғау мен деректер құпиялылығын бұзбауын қамтамасыз ету — сіздің жауапкершілігіңіз.

2. СЕРІКТЕСТІҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

2.1. Серіктестер тек мақұлданған трафик көздері мен жарнамалау әдістерін пайдалана алады. Мыналарға қатаң тыйым салынады:

- Алаяқтық немесе ынталандырылған трафик
- Боттардан, клик фермаларынан немесе автоматты қайта бағыттаулардан келетін трафик
- Брендке байланысты мәйекті бетбелгілер (brand bidding) немесе Компанияны не оның серіктестерін бопсалау
- Жаңылыстыратын креативтер немесе жалған жарнама

2.2. Серіктестер қолданыстағы барлық Ұлыбританияның жарнама заңдары мен ережелерін, соның ішінде Жарнама Стандарттары Басқармасының (ASA) Кодексін, Ойын-сауық Комиссиясының талаптарын (қолданылатын жағдайда) және CAP Кодексін сақтауы тиіс.

2.3. Ішкі серіктестерді (сабаффилиэйттерді) тарту тек алдын ала жазбаша мақұлдау болған жағдайда рұқсат етіледі. Серіктес өзінің ішкі серіктестерінің әрекеттеріне толық жауапты болады.

2.4. Серіктестер сәйкес трафикті алаяқтық немесе сәйкес келмейтін көздермен араластырмауы керек. Мұндай жағдайларда біз лидтерді жарамсыз деп тануға, науқандарды тоқтата тұруға және төлемдерді ұстап қалуға құқылымыз.

2.5. Компания Серіктестің трафигі мен науқан нәтижелерін тексеруге құқылы. Серіктестер сұрау бойынша науқан деректерін, скриншоттарды және аналитиканы ұсынуға келіседі.

2.6. Серіктес Компаниямен адал ниетте ынтымақтастықта болуға және қолданыстағы заңдарды сақтау мен тексеру рәсімдері мақсатында негізді түрде сұралатын кез келген құжаттар мен түсініктемелерді беруге міндеттенеді.

2.7. Серіктес жазбаша түрде анық көрсетілмесе, өз атынан әрекет ететінін және үшінші тараптың агенті немесе өкілі ретінде әрекет етпейтінін растайды. Барлық серіктестік ішкі серіктестер ашылуы және Компаниямен мақұлдануы тиіс.

2.8. Компания қаражатты қайтарумен (chargeback), алаяқтықпен нәтижеленетін немесе ұсыныс KPI-ларын бұзатын трафик үшін төлемнен бас тарту құқығын өз қалауы бойынша сақтайды. Мұндай трафик негізді шектен асып кетсе, Компания Келісімді тоқтатуға және заңды түрде өндіріп алу шараларын бастауға құқылы.

3. ҰСЫНЫСТАР ЖӘНЕ KPI

3.1. Ұсыныстарға толық көлемде қолжетімділік алдында жеке тест лимиттері мен KPI мақсаттары қолданылуы мүмкін.

3.2. Негізгі көрсеткіштер (KPI) ұсынысқа байланысты болады және оларға мыналар жатады, бірақ олармен шектелмейді:

- Конверсия деңгейлері
- Лид сапасы
- Ойыншыны ұстап тұру және депозиттер
- Алаяқтық көрсеткіші

3.3. Минималды KPI талаптарын орындамау лидтерден бас тартуға, төлемді ұстап қалуға немесе Келісімді тоқтатуға әкелуі мүмкін.

3.4. Ұсыныс шарттары мен төлемдер кез келген уақытта өзгертілуі мүмкін. Хабарлама серіктестік тақтасы немесе электрондық пошта арқылы жіберіледі.

4. ТӨЛЕМДЕР

4.1. Ең төменгі төлем шегі — 30 АҚШ доллары немесе таңдалған төлем әдісіне байланысты басқа валютадағы баламасы.

4.2. Төлемдер сұрау бойынша немесе автоматтандырылған циклдер негізінде, жарнама берушінің салыстырып тексеруіне сәйкес жүзеге асырылады.

4.3. Төлемдерге әдетте 14–30 күндік ұстап қалу кезеңі қолданылады және өңдеу 45 жұмыс күніне дейін созылуы мүмкін. Біз үшінші тарап өңдеушілерінің кідірістері үшін жауап бермейміз.

4.4. Қабылданатын төлем әдістеріне мыналар жатады, бірақ олармен шектелмейді:

- Capitalist
- Банктік аударым (SWIFT/SEPA)
- Келісім бойынша басқа әдістер

4.5. Компания алаяқтыққа күдік туындаған, ұсыныс шарттары сақталмаған немесе шешілмеген дау болған жағдайларда төлемдерді ұстап қалу құқығын өзінде сақтайды.

4.6. Басқаша келісілмесе, барлық сомалар АҚШ долларында есептеледі және төленеді. Валюта конверсиясы бойынша комиссиялар Серіктестің жауапкершілігінде болады.

4.7. Серіктес Компания белгілеген тәртіппен кез келген шот-фактураларды немесе төлем сұрауларын уақтылы ұсынуы тиіс. 90 күн ішінде ұсынбау, жазбаша түрде өзгеше келісілмесе, төлемнен айырылуға әкелуі мүмкін.

4.8. Жарнама беруші лидтен бас тартқаны туралы хабарласа немесе ұсынысты бас тартса, Компания төлемді ұстап қалуы мүмкін. Серіктес шартта өзгеше кепілдендірілмесе, Компанияның жарнама берушінің төлемеуі үшін жауап бермейтінімен келіседі.

5. АККАУНТТЫ БАСҚАРУ

5.1. Аккаунт деректеріңіздің құпиялылығын сақтау — сіздің жауапкершілігіңіз. Сіз үшінші тараптарға қолжетімділікпен бөліспеуіңіз керек.

5.2. Біз әрекетсіздік, шарттарды бұзу немесе теріс пайдалануға күдік туындаған жағдайда аккаунттарды тоқтату немесе тоқтата тұру құқығын сақтаймыз.

5.3. Қосарланған аккаунттарға рұқсат етілмейді. Кез келген қосарланған немесе алаяқтық аккаунт төлемсіз дереу белсенді емес күйге ауыстырылады.

5.4. Серіктестер серіктестік бақылау сілтемелерінің дұрыс орнатылуын қамтамасыз етуі тиіс. Компания бұзылған немесе теріс пайдаланылған сілтемелерге байланысты жоғалған комиссиялар үшін жауап бермейді.

5.5. Аккаунт иесі — аккаунтты тіркеу кезінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайының иесі болып табылатын жеке тұлға. Барлық төлемдер осы аккаунтқа жасалады.

6. ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК

6.1. Бағдарламаға қатысты барлық құқықтар, соның ішінде оның дизайны, технологиясы, тауар белгілері, ұсыныстары және креативтері, бірақ олармен шектелмей, Компания мен оның лицензиарларының айрықша меншігі болып қала береді.

6.2. Сізге тек мақұлданған ұсыныстарды жарнамалау үшін ғана біздің зияткерлік меншігімізді пайдалануға айрықша емес, кері қайтарылатын, берілмейтін лицензия беріледі.

6.3. Сіз берілген кез келген материалдарды немесе мазмұнды өзгертуге, кері инженерия жасауға немесе теріс пайдалануға құқылы емессіз.

6.4. Бағдарлама арқылы жасалған лидтерге немесе клиенттерге қатысты барлық деректер, өзгеше келісімесе, тек Компанияның меншігі болып қала береді. Серіктес мұндай деректерді осы Келісім аясынан тыс кез келген мақсатта пайдаланбауы тиіс.

7. ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

7.1. Екі тарап та UK GDPR мен 2018 жылғы Дерек Қорғау туралы Заңды қоса алғанда, қолданыстағы барлық деректерді қорғау заңдарын сақтауы тиіс.

7.2. Сіз тиісті заңды негіз бен субъектінің келісімінсіз соңғы пайдаланушылардың жеке деректерін жинай, сақтай немесе бөлісе алмайсыз.

7.3. Біз Бағдарламаны басқару мақсатында сіз туралы шектеулі деректерді (мысалы, аты-жөні, электрондық пошта, төлем деректері) өңдеуіміз мүмкін. Толық ақпарат алу үшін біздің Құпиялылық саясатымызды қараңыз.

8. ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ

8.1. Осы Келісімдегі ешбір ереже немқұрайлылықтан, алаяқтықтан немесе заңды түрде алып тастауға болмайтын кез келген басқа жауапкершіліктен туындаған өлім немесе жеке жарақат үшін жауапкершілікті шектемейді.

8.2. Жоғарыда айтылғанды ескере отырып, біз Бағдарламаға қатысуыңыздан туындайтын пайда, кіріс немесе мүмкіндіктен айырылуды қоса, жанама, кездейсоқ немесе туынды залалдар үшін жауап бермейміз.

9. КЕЛІСІМДІ ТОҚТАТУ

9.1. Кез келген тарап осы Келісімді 7 күн бұрын жазбаша хабарлама беру арқылы тоқтата алады.

9.2. Бұзушылық, алаяқтық немесе реттеуші талаптарды сақтамау жағдайында біз Келісімді дереу тоқтата аламыз.

9.3. Келісім тоқтатылған кезде, сіз біздің материалдар мен сілтемелерді пайдалануды толығымен тоқтатуыңыз керек. Өтелмеген төлемдер салыстырып тексеруден кейін өңделеді.

10. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЗАҢ ЖӘНЕ ЮРИСДИКЦИЯ

10.1. Осы Келісім Англия мен Уэльс заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі.

10.2. Осы Келісімге байланысты туындайтын кез келген даулар Англия мен Уэльс соттарының айрықша юрисдикциясына жатады.

11. ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ

11.1. Біз осы Шарттарды мезгіл-мезгіл жаңартып отыруымыз мүмкін. Мұндай өзгерістерден кейін Бағдарламаны пайдалануды жалғастыру оларды қабылдағаныңызды білдіреді.

12. UK GDPR БОЙЫНША СІЗДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗ

12.1. Ұлыбританияның Жалпы Дерек Қорғау Регламенті (UK GDPR) бойынша сіздің мына құқықтарыңыз бар:

- Жеке деректеріңізге қол жеткізу құқығы
- Дұрыс емес деректерді түзету құқығы
- Жою құқығы («ұмытылу құқығы»)
- Өңдеуді шектеу немесе оған қарсылық білдіру құқығы
- Деректерді тасымалдау құқығы
- Автоматтандырылған шешім қабылдау мен профильдеуге қатысты құқықтар

12.2. Осы құқықтардың кез келгенін жүзеге асыру үшін бізбен мына мекенжай арқылы хабарласыңыз: [Company DPO Email]

12.3. Сізде сондай-ақ Ұлыбританияның Ақпарат Комиссары Кеңсесіне (ICO) шағым беруге құқығыңыз бар: <https://ico.org.uk/make-a-complaint/>

13. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

13.1. Әрбір тарап барлық құпия ақпаратты қатаң құпия сақтауы және заңмен талап етілмесе, оны алдын ала жазбаша келісімсіз кез келген үшінші тарапқа жарияламауы тиіс. Бұл міндеттеме Келісім тоқтатылғаннан кейін 2 жыл бойы күшінде қалады.